

0104092-59.2012.8.26.0050

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Furto Qualificado

Magistrado: Maria Domitila Prado Manssur

Comarca: SÃO PAULO

Foro: Foro Central Criminal Barra Funda

Vara: 16ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 18/12/2022

... que, em tese, se configura como delito de roubo qualificado pelo rompimento de obstáculo.

A análise dos elementos de prova, coligidos nas duas fases da persecução penal, permite concluir pela improcedência da ação; os elementos de informação que permitiram a afirmação de justa causa, com base na existência de prova de materialidade e indícios de autoria do delito mencionado não ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA DE SÃO PAULO

Foro Central Criminal Barra Funda

16ª Vara Criminal

Av. Dr. Abrahão Ribeiro, nº 313, São Paulo - SP - cep 01133-020

Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min

0104092-59.2012.8.26.0050 - lauda

SENTENÇA

Processo Físico nº:

0104092-59.2012.8.26.0050

Classe - Assunto

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Furto Qualificado

Autor:

Justiça Pública

Réu:

EDGAR OLIVEIRA SOUZA

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Maria Domitila Prado Manssur

V I S T O S.

EDGAR OLIVEIRA SOUZA, qualificado nos autos, foi denunciado como incurso nas penas do artigo 155, §4, inciso I, do Código Penal, porque, em 4 de novembro de 2.012, por volta de 7h40min, à Rua Doutor Augusto Miranda, nº 185, Pompeia, nessa Cidade e Comarca da Capital, teria subtraído, em proveito próprio, mediante rompimento de obstáculo, uma camiseta preta, um documento de licenciamento de veículo e dois cartões bancários, pertencentes a Felipe Sichieroli Ferraz de Camargo.

Diz a denúncia que o denunciado se aproximou do veículo GM/ Corsa Hatch, de placas AQI-3039, e, após quebrar o seu vidro lateral, nele ingressou, subtraindo os bens mencionados. Ato contínuo, o denunciado se evadiu do local, e, momentos depois, foi abordado por policiais militares que, em revista pessoal, encontraram os bens furtados. O denunciado foi preso em flagrante e os bens devolvidos à vítima.

Recebida a denúncia, em 22 de janeiro de 2.013 (fls. 34), o réu foi citado (fls. 67/68) e, no prazo legal, ofereceu resposta à acusação (fls. 71/73), que não

impediu o prosseguimento da ação penal, à míngua das hipóteses ensejadoras de absolvição sumária (fls. 76/77).

Declarada a revelia do réu que, citado por edital, não se apresentou ou constituiu advogado no prazo legal, foi determinada a suspensão do processo e do curso do prazo prescricional, nos termos do artigo 366 do Código de Processo Penal (fls. 53).

Diante da citação pessoal do réu (fls. 69), a suspensão do processo foi revogada, com retomada do curso (fls. 76).

Durante a instrução, além de duas vítimas, foi ouvida uma testemunha arrolada na denúncia, ao que seguiu o interrogatório do réu.

Superada a fase do artigo 402 do Código de Processo Penal, em debates, o MINISTÉRIO PÚBLICO requereu a parcial procedência da ação penal, com a condenação do réu pela prática do delito de furto simples (fls. 239/243), ao passo que a DEFENSORIA PÚBLICA, alegando insuficiência probatória, requereu a absolvição do réu, com fundamento no artigo 386, incisos III e VII, ambos do Código de Processo Penal, e, de forma subsidiária, em caso de condenação, o afastamento da qualificadora, a fixação das penas mínimas, e, ao final, estabelecimento do regime aberto, a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos e o pronunciamento do direito ao recurso em liberdade (fls. 247/253).

É o relatório.

D E C I D O .

Trata-se da ação penal pública incondicionada que se destina a apurar a responsabilidade do réu EDGAR OLIVEIRA SOUZA, pela prática de conduta que, em tese, se configura como delito de roubo qualificado pelo rompimento de obstáculo.

A análise dos elementos de prova, coligidos nas duas fases da persecução penal, permite concluir pela improcedência da ação; os elementos de informação que permitiram a afirmação de justa causa, com base na existência de prova de materialidade e indícios de autoria do delito mencionado não se confirmaram ao término da instrução criminal.

O réu não foi interrogado, porque ausente processualmente e a revelia não implica a veracidade dos fatos articulados na peça vestibular, sendo certo que a prova reunida em juízo, sob o crivo do contraditório, não demonstram a acusação.

A vítima Felipe Sichieroli, disse que tomou conhecimento, por intermédio de seu pai, do furto de seus pertences, acrescentando que o automóvel da vítima Samuel teve os vidros quebrados e não foi levado, somente a sua carteira e a sua camiseta, bens recuperados no mesmo dia. Finalmente, relatou não saber como os seus bens foram localizados e tampouco como foi identificado o autor do delito.

De seu turno, a vítima Samuel, dono do veículo, após sair da festa, percebeu que os vidros de seu automóvel estavam quebrados, sendo que a vítima Felipe constatou que seus bens haviam sido levados. Soube, na Delegacia de Polícia, que o autor do delito foi detido em "blitz" e os bens da vítima Felipe foram localizados na sua posse. Não se recorda de ter levado o automóvel a perícia, afirmando o seu conserto, pelo seguro.

Relato firme das vítimas, sem intenção de falsa incriminação de pessoa inocente, e, tão somente de elucidação dos fatos, com responsabilização do ofensor e recuperação de pertences, a permitir enquadramento como elemento idôneo de prova.

Não, indicam, entretanto, o réu como autor do delito.

A testemunha, Luci Mary Rodrgues, policial militar, disse que o réu foi detido em blitz, e, após dispensar uma carteira, em atitude suspeita, foi identificado, pela vítima, como autor do delito de furto, porque vestia a sua camiseta.

Ouvida sem oposição de contradita, a testemunha prestou relato firme, sem nota de arbitrariedade, o que poderia impedir o uso de suas palavras na fundamentação da sentença, mas o seu depoimento não é o suficiente para a condenação do réu.

O réu, efetivamente, foi encontrado vestindo a camiseta da vítima e dispensou parte dos pertences da vítima, o que não basta, entretanto, à sua condenação, cumprindo anotar que se trata de pessoa absolutamente primária e os fatos se deram há dez anos, sem outro registro na criminalidade.

Nessa quadra, forçoso afirmar que os elementos de convicção reunidos não confirmam a acusação e o MINISTÉRIO PÚBLICO não se desincumbiu do ônus de provar o alegado, como exige o artigo 156 do Código de Processo Penal, devendo ser pronunciado o non liquet probatório, do que decorre a absolvição, pelo in dubio pro reo, afinado com o princípio constitucional do favor rei.

Pelo exposto, e por tudo o mais que dos autos consta, julgo IMPROCEDENTE a presente ação penal, absolvendo o réu EDGAR OLIVEIRA SOUZA, qualificado nos autos, da prática do delito descrito pelo artigo 155, §4º, inciso I, do Código Penal, com fundamento no artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal.

Publique-se. Intimem-se, Cumpra-se.

São Paulo, 14 de abril de 2016.

Maria Domitila Prado Manssur

Juíza de Direito.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA